

MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

GUIA PRÁTICO DE SUCESSÃO E PROTEÇÃO IMOBILIÁRIA

Direcionado a proprietários no Sul da Ilha que buscam blindar o patrimônio familiar contra passivos.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores - CRECI 73.952F / 46.301F

LEVANTAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS

O diagnóstico da herança começa com a pesquisa detalhada de débitos em todas as esferas públicas. É indispensável emitir certidões negativas conjuntas da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no CPF do titular falecido. Paralelamente, devem ser solicitadas as certidões de tributos estaduais e a certidão negativa municipal em Florianópolis, que apura pendências fiscais ligadas ao imóvel.

A verificação jurídica exige também certidões de distribuidores cíveis, criminais e de execuções fiscais da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Esse levantamento precisa incluir a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e a pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Identificar eventuais ações antes da abertura formal do inventário evita surpresas que possam paralisar a transferência da propriedade no cartório de registro de imóveis.

INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL VERSUS JUDICIAL

A via extrajudicial ocorre diretamente no Cartório de Notas e apresenta celeridade substancialmente maior que o rito judicial. Para sua aplicação, é obrigatório que todos os herdeiros sejam maiores, capazes e estejam em pleno consenso quanto à divisão dos bens, além da inexistência de testamento válido. O procedimento requer a assistência técnica de advogado e permite concluir a partilha em questão de semanas.

O inventário judicial torna-se impositivo quando há herdeiros menores de idade, incapazes ou divergência quanto à partilha da herança. Se houver dívidas em cobrança ativa que superem o consenso familiar, a via judicial também é o caminho formal para liquidação do passivo perante o juiz. Por envolver prazos processuais e manifestação obrigatória do Ministério Público quando cabível, esse processo pode se estender por anos e elevar os custos globais de manutenção do patrimônio.

PROTEÇÃO LEGAL DO IMÓVEL FAMILIAR

A Lei 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, resguardando o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar contra dívidas civis, comerciais e tributárias gerais. Contudo, essa proteção legal não é absoluta e comporta exceções taxativas. Dívidas de IPTU do próprio imóvel, créditos trabalhistas de empregados domésticos da residência, pensão alimentícia e cobranças de financiamento garantido por hipoteca ou alienação fiduciária autorizam a penhora.

Para imóveis situados no Campeche ou Rio Tavares, a segurança jurídica exige que a matrícula esteja plenamente individualizada perante o Ofício de Registro de Imóveis competente. A constituição de bem de família voluntário via escritura pública, conforme o Código Civil, amplia a clareza registral frente a terceiros, desde que instituída antes da constituição das dívidas. Manter a destinação residencial comprovada com contas de consumo e declaração de residência afasta alegações de fraude e preserva o teto da família.

CUSTOS CARTORÁRIOS DE TRANSMISSÃO CATARINENSE

A transmissão imobiliária por sucessão causa mortis ou por inventário extrajudicial em Santa Catarina segue as tabelas de emolumentos fixadas pela Corregedoria-Geral da Justiça. Na lavratura da escritura pública de partilha, o valor base atinge o teto de emolumentos a partir da última faixa da tabela oficial. De acordo com a Circular CGJ 643/2025 do TJSC, a última faixa da escritura fixa o teto em R\$ 2.142,42 somados a R\$ 486,97 de Fundo de Reaparelhamento da Justiça.

Para imóveis de valor superior a R\$ 226.100,05, incide o degrau cartorário previsto pela Circular CGJ 643/2025 do TJSC, que adiciona R\$ 50,00 a cada R\$ 50.000,00 excedentes, tanto na lavratura quanto no registro. No ato registral no Cartório de Registro de Imóveis, a faixa final base é de R\$ 2.091,41 acrescida de R\$ 475,37 de FRJ, aplicando-se também o respectivo degrau. Além das despesas de cartório, o inventário demanda o recolhimento do imposto estadual de transmissão causa mortis sobre o quinhão partilhado.

Se você precisa analisar a situação registral da sua propriedade no Campeche ou Rio Tavares, nossa equipe está à disposição para orientar cada etapa com respaldo técnico.